



수 원 지 방 법 원

판 결

사 건 2019고정178 의료법위반
피 고 인 A
검 사 최인상(기소), 김홍도(공판)
변 호 인 법무법인 화우
담당변호사 유승남, 정호성, 최유나, 박진수
판 결 선 고 2023. 9. 13.

주 문

피고인은 무죄.

이 유

1. 공소사실의 요지

의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며, 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없다.

그럼에도 피고인은 2006년경부터 2018. 10. 4.경까지 피고인 운영의 용인시 기흥구 B건물 4층에 있는 'C한의원'에서, 엑스선 골밀도 측정기(모델명 : BGM-6)를 설치하여 환자들의 골밀도측정 및 예상 추정치를 산출하는 등 진료 목적으로 사용하였다.

이로써 피고인은 면허된 것 이외의 의료행위를 하였다.



2. 피고인 및 변호인의 주장

피고인은 엑스선 골밀도 측정기(이하 '이 사건 기기'라 한다)에 의하여 자동으로 추출된 성장추정치를 참고자료로 활용하였을 뿐, 이 사건 기기를 이용하여 골밀도 측정값을 확인하거나 성장판 자체를 영상진단한 사실이 없으므로 이를 면허된 것 이외의 의료행위라고 할 수 없다.

3. 판단

가. 관련 법리

한 의사가 의료공학 및 그 근간이 되는 과학기술의 발전에 따라 개발·제작된 진단용 의료기기를 사용하는 것이 한 의사의 '면허된 것 이외의 의료행위'에 해당하는지 여부는 관련 법령에 한 의사의 해당 의료기기 사용을 금지하는 규정이 있는지, 해당 진단용 의료기기의 특성과 그 사용에 필요한 기본적·전문적 지식과 기술 수준에 비추어 한 의사가 진단의 보조수단으로 사용하게 되면 의료행위에 통상적으로 수반되는 수준을 넘어서는 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는지, 전체 의료행위의 경위·목적·태양에 비추어 한 의사가 그 진단용 의료기기를 사용하는 것이 한 의학적 의료행위의 원리에 입각하여 이를 적용 내지 응용하는 행위와 무관한 것임이 명백한지 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다. 이는 한방의료행위의 의미가 수범자인 한 의사의 입장에서 명확하고 엄격하게 해석되어야 한다는 죄형법정주의 관점에서, 진단용 의료기기가 한 의학적 의료행위 원리와 관련 없음이 명백한 경우가 아닌 한 형사처벌 대상에서 제외됨을 의미한다(대법원 2022. 12. 22. 선고 2016도21314 전원합의체 판결 참조).

나. 구체적 판단



앞서 본 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 법원이 채택하여 조사한 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이 사건 기기를 사용한 행위가 한의사로서 면허된 것 이외의 의료행위에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 이 사건 기기는 피검자의 손을 기기에 올리면 골밀도값을 측정하고 내장되어 있는 프로그램을 이용한 성장추정치가 자동으로 추출되는 기기로, 그 측정결과의 해독에 전문적 식견을 필요로 하는 것이 아니다.

2) 피고인이 이 사건 기기로 측정한 골밀도값이나 이 사건 기기로 촬영한 성장판 부위를 기초로 영상진단행위를 하였다고 볼 자료가 없을 뿐 아니라, 이 사건 기기에서 추출된 성장추정치를 진료에 참고하거나 환자들에게 제공하였다는 사정만으로 서양의학적 진단을 하였다고 볼 수 없다.

3) 피고인은 성장장애 또는 저성장증에 대하여 전통적인 한의학적 진단방법으로 진단하면서 이 사건 기기를 보조수단으로 사용하였고, 치료행위로는 한약처방 등 한의학적 치료수단만을 사용하였다고 주장하고 있다. 피고인이 실시한 전체 의료행위의 경위·목적·태양 및 피고인의 교육정도, 경력 등에 비추어 보더라도, 피고인이 당시 이 사건 기기를 보조적으로 사용한 행위가 한의학적 원리에 의하지 않았음이 명백하다거나, 그로 말미암아 의료행위에 통상적으로 수반되는 수준을 넘어서는 보건위생상 위해 발생의 우려가 증명되었다고 보기 어렵다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하므로 형사소송법 제325조 후단에 의하여 무죄를 선고하고, 형법 제58조 제2항 단서에 따라 무죄판결의 요



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다. 본 판결문을 이용하여 사건관계인의 명예나 생활의 평온을 해하는 행위는 관련 법령에 따라 금지됩니다. 비실명처리일자 : 2025-03-12

지를 공시하지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이지연 _____